

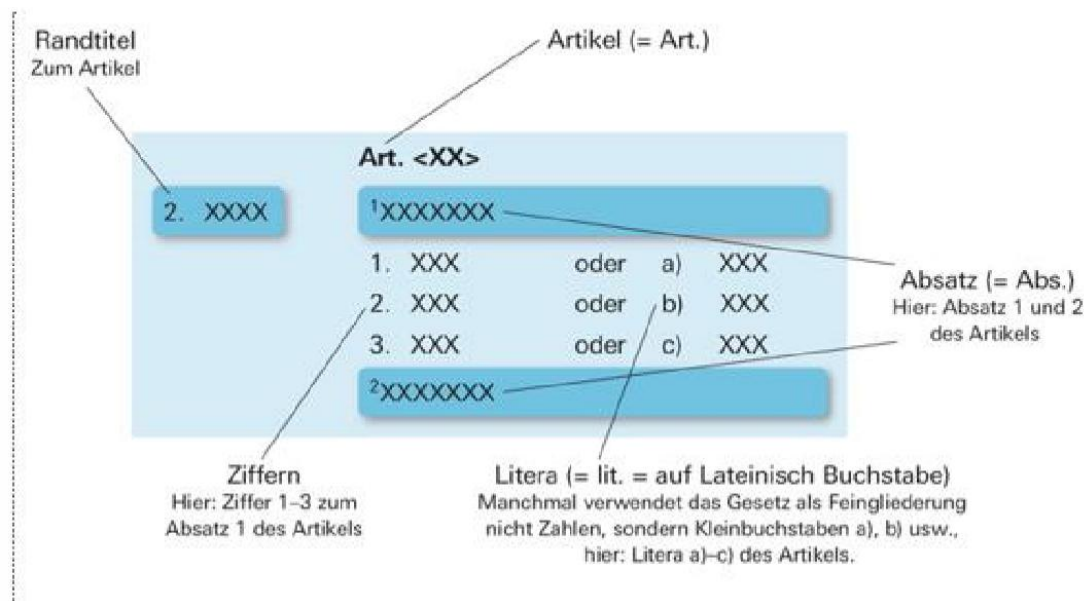
1 – Einführung

- Schnelle Artikelsuche via: CTRL+F & 'Art' oder einzelne Bereiche ('ZGB', 'StGB', 'OR'...)

Wichtige Links für Prüfung

Einzelne Kantone + Bund https://www.lexfind.ch/fe/de/entities
Bundesrecht (ZGB, OR, StGB) https://www.fedlex.admin.ch/en/home?news_period=last_day&news_pageNb=1&news_order=desc&news_itemsPerPage=10
Portal EU-Recht/Rechtsbesprechung (EU-Verordnungen, Richtlinien) https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de
Bundesgericht https://www.bger.ch/de/index.htm
ZGB, UWG, OR, DSG, DSGVO, StGB, KG https://chatgpt.com/g/g-Z13N9iMd1-swisslawpro-recht-beratung-anwalt-ch

Aufbau Gesetzesartikel



IT-Recht

Industriestandards (ISO27xx) ergänzen Recht

-> Standardisierung lässt offene Fragen zurück (zB Cloud Verträge)

Recht	Technik
Rechtswissenschaft	Naturwissenschaft
Werte & Prinzipien	Formale Methoden und Beweise
Rechtstexte	Normen und Standards
Auslegung & Interpretation	Bestimmt und eindeutig
Viele Grautöne	Schwarz/Weiss

Recht - Sitte – Moral

<u>Sitte</u> NICHT Universal Versch Kulturen = versch Sitten zB Rolltreppe rechts stehen, Hand schütteln	<u>Moral</u> Universalität Innere Motivation zB Man soll nicht lügen, absichtlich Schaden anrichten	<u>Recht</u> Im Buch beschrieben, bestimmte Regeln zB Strafgesetzbuch
--	---	--

Rechtarten

Privatrecht Obligationsrecht, Zivilgesetzbuch, Urheberrecht, PrHG	Öffentliches Recht Strafrecht, Fernmeldegesetz/VÜPF/BÜPF, Verordnung über Domainnamen
--	--

Hierarchien

Bund (BV) → Kanton (Gesetz) → Gemeinde (Verordnung) → Behörde (Reglement)

- Verordnung bezieht sich immer auf das Gesetz

Sidenote: Bund hat Vorrang zum Kanton bei: Art. 3, 42, 43, 43a BV

Natürliche Person

..aus Fleisch und Blut

Art 31 ZGB

1 Die Persönlichkeit beginnt mit dem Leben nach der vollendeten Geburt und endet mit dem Tode.

2 Vor der Geburt ist das Kind unter dem Vorbehalt rechtsfähig, dass es lebendig geboren wird.

Rechts- und Handlungsfähigkeit

Art 11 ZGB, Art 13 ZGB, Art 16 ZGB

Art. 11: Rechtsfähig ist jedermann

Art. 13: Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist.

Art. 16: Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch Oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln.

Juristische Person

..ein ÖFFENTLICHES Unternehmen (AG, Genossenschaften, GmBH)

Art 52 ZGB

1 Die körperschaftlich organisierten Personenverbindungen und die einem besondern Zwecke gewidmeten und selbständigen Anstalten erlangen das Recht der Persönlichkeit durch die Eintragung in das Handelsregister.

2 Keiner Eintragung bedürfen die öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten sowie die Vereine, die nicht wirtschaftliche Zwecke verfolgen.

3 Personenverbindungen und Anstalten zu unsittlichen Oder widerrechtlichen Zwecken können das Recht der Persönlichkeit nicht erlangen.

Rechts- und Handlungsfähigkeit

Art 53 ZGB, Art 54 ZGB

Art. 53: Die juristischen Personen sind aller Rechte und Pflichten fähig, die nicht die natürlichen Eigenschaften des Menschen, wie das Geschlecht, das Alter Oder die Verwandtschaft zur notwendigen Voraussetzung haben.

Art. 54: Die juristischen Personen sind handlungsfähig, sobald die nach Gesetz und Statuten hiefür unentbehrlichen Organe bestellt Sind.

2 - Urheberrecht

IP-Recht

Intellectual Property = Immaterialgüterrecht = Geistiges Eigentum

- Territorialitätsprinzip: Schutz beschränkt sich auf bestimmten Staat / Hoheitsgebiet

ZGB Vierter Teil: Das Sachenrecht

Erste Abteilung: Das Eigentum

Achtzehnter Titel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 641 ZGB

1 Wer Eigentümer einer Sache ist. kann in den Schranken der Rechtsordnung Sie nach seinern Belieben verfügen.

2 Er hat das Recht, sie von jedem, der sie ihm vorenthält, herauszuverlangen und jede ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren

Aufgeteilt in:

<u>Technische Schutzrechte</u> Patentrecht, Urheberrechtsschutz für Software	<u>Urheberrecht</u> Urheberrecht	<u>Kennzeichenrechte</u> Marken
---	-------------------------------------	------------------------------------

<u>Vorteile</u> + Vor allem Schutz von Leistungen (für Markenrecht: Auftritt am Markt) + Incentivierung von Innovationen	<u>Nachteile</u> - Soziale Nachteile der Monopolposition - Missbrauch durch Trolls
--	--

Urheberrecht

Schützt Werke wie:

Kunst, Software, Fotografie, Entwürfe, Werke zweiter Hand, Sammelwerke

- Urheber ist man automatisch. Immer die natürliche Person KANN aber an juristische Personen (AG, GmbH usw) gegeben werden
- Muss originell und individuell gestaltet werden (KI-Sachen sind momentan NICHT urheberrechtlich geschützt)

Bspw: Romane, Gedichte, Musikstücke, Möbel, Gebäude sind geistige Schöpfungen der Literatur/Kunst.

- Diese zeigen alle individuellen Charakter auf!

Computerprogramme

Schutz am Source-Code, da individueller Charakter

- Kein Schutz auf Algorithmen
- Falls Programm nicht läuft, dürfen Schnittstellen entschlüsselt werden WENN es andere nicht behindert

Open Source Software (OSS)

Offenlegung Sourcecode, freie Weitergabe und Weiterentwicklung

- Achtung Copyleft! Veränderungen vom Werk nur unter gleichen Lizenzbedingungen

Nutzungsrechte (Auswahl)

- Vermögensrechtliche Befugnisse
- Recht zur Veränderung des Werkes
- umfassendes Verwendungsrechte, u.a.
- Recht der Zugänglichmachung live Oder on-demand
- Vervielfältigungsrecht
- Recht zur Sendung/Weitersendung
- Verbreitungsrecht

Schranken des Urheberrechts (Auswahl)

- Privatgebrauch: jede Werkverwendung zulässig
- Schulgebrauch: nur Auszüge, mit gewissen Ausschlüssen (Teils)
- Interner Gebrauch: nur Auszüge, mit gewissen Ausschlüssen (Teils)
- Computerprogramme: keine Schranken

Schutzdauer/Kosten

Werktyp	Dauer
Allgemeine Werke	70 Jahre nach Tod des Urhebers
Fotografien ohne individuellen Charakter	50 Jahre nach Herstellung
Computerprogramme	50 Jahre nach Tod des Urhebers
Kosten	
Entstehung Urheberrecht	gratis
Aufrechterhaltung Urheberrecht	gratis

Urheberrechtspersönlichkeitsrechte (Auswahl)

- Recht auf Erstveröffentlichung
- Recht auf Urhebernennung
- Recht gegen Entstellungen des Werkes vorzugehen

IP-Rechte im Angestelltenverhältnis Art. 17 UrG

Empfehlung: Vertragliche Regelung

Da Verwendung durch Arbeitgeber

Während dem Arbeiten: Gehören am Arbeitgeber (**Art. 332 Abs. 2 OR**)

- Sofern schriftlich: Meldepflicht an Arbeitgeber
Erfindungen, welche in Ausübung einer dienstlichen Tätigkeit aber nicht in Erfüllung vertraglicher Pflichten geschaffen werden (innert sechs Monaten kann Arbeitgeber Übertragung verlangen)
- Arbeitsfremde Erfindungen stehen dem Angestellten zu

3 - Patent- und Markenrecht

Patent

Andere von der Nutzung deiner Idee auszuschliessen

- First-to-File Prinzip (Zeitpunkt der Anmeldung)

Patentgesetz "PatG"

Kriterien um Patentierbar zu sein:

- Neuheit
- Erfinderische Tätigkeit (naheliegend aus dem Stand der Technik sein)
- Muss Industriell anwendbar sein

Generell:

Technische Lösungen, Maschinen, Verfahren zur Herstellung, Chemische Substanzen, Software sofern Technisch gebunden

- Technische Handelslehre (Technizität)
- Erzeugnispatent (Maschine, Chemikalien)
- Verfahrenspatent (Herstellung eines Produktes, Verfahren)

Aber NICHT: Reine Geschäftsmethoden, Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, Kunst, alles was nicht der Sitte entspricht

Patentierungsverfahren

- National: Institut für Geistiges Eigentum (IGE)
- Europäisch: Europäisches Patentamt (EPA) in München
- Weltweit: WIPO in Genf mit „nationaler" Oder „regionaler" Phase
- EU: Einheitspatent (Eu-Patent), Europäisches Patentamt (EPA)

Schutzdauer:

Max 20 Jahre, aber solange Jahresgebühr bezahlt wird

Markenrecht

Marken ist ein Zeichen, welches Waren/Dienstleistungen von anderen unterscheidet

Markenschutzgesetz (MschG)

Markentypen

Worte, Bilder, 3D-Marken (zB Toblerone), Bewegungsmarken, Positionsmarken (Nike-Logo), Akustische Marken (Songs), Farbmarken, Hologramme

Eintragen der Marken

National: Institut für Geistiges Eigentum (IGE)

International: Madrider Markenabkommen / Madrider Protokoll

Ausschlussgründe für Markeneintragung

- Öffentliches Interesse einer unerwünschten Nutzung eines Zeichens
- Gemeingut (Nicht unterscheidungskräftige Sachen wie "FITNESS" für Nahrungsmittel..)
- Schutzunfähige Waren- und Verpackungsformen
- Irreführende Zeichen
- Verstoss gegen Ordnung/Sitten/geltendes Recht

Ausschlussgründe von Marken in der Schweiz

Identische, gleiche Waren oder gleichARTIGE Waren
Zeichen, welche sich ähnlich sind

Ablauf in der Schweiz:

Anmeldung für Waren/Dienstleistungen -> Eingangsprüfung -> Formalprüfung -> Materielle Prüfung -> Eintrag ins Markenregister

Markengebrauchspflicht

Nach 5 Jahren kann man eine Marke brauchen, sofern sie nicht weiter benutzt wurde (in 5 Jahren)

Schutzdauer:

Solange Jahresgebühr bezahlt wird, max 10 Jahre
-> 550CHF (für 3 Waren- und Dienstleistungsklassen) oder 700CHF (Verlängerung des Markenschutzes für 10 weitere Jahre)

4 - Datenschutz (Menschenrecht!)

Informationelle Selbstbestimmung von Daten

Unterschiedliche Rechte

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG)
Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (DSV)
Verordnung über die Datenschutzzertifizierung (VDSZ)

Geltungsbereich (Verfahrensrecht) Art. 2 DSG

Gilt für die Bearbeitung von Personendaten natürlicher Personen durch:

- Private Personen
- Bundesorgane

NICHT auf: Personendaten, welche NUR ZUM PERSÖNLICHEN GEBRAUCH benutzt werden

Begriffe **Art. 5 DSG**

Personendaten	Bestimmte/bestimmbare natürliche Person
Betroffene Person	Natürliche Person, über die Personendaten verarbeitet worden sind
Besonders schützenswerte Personendaten	religiöse, politische, gewerkschaftliche Tätigkeiten, Daten über Gesundheit/Intimität, genetische, biometrische Daten, Daten über Verwaltungs- und Strafrechtliche Verfolgungen oder Sanktionen, Massnahmen der sozialen Hilfe
Bearbeiten	Jeder Umgang mit Personendaten
Bekanntgeben	Veröffentlichen
Profiling	Automatisierte Bearbeitung um diese Daten zu analysieren/vorherzusagen
Profiling mit hohem Risiko	Automatisierte Bearbeitung um die wesentlichen Aspekte der Person zu beurteilen
Verletzung der Datensicherheit	Verlorengehen, löschen, vernichten, verändern, offenlegen...
Bundesorgan	Stelle, welche die öffentlichen Aufgaben des Bundes macht
Verantwortlicher	Private Person/Bundesorgan, welche über Zweck&Mittel der Bearbeitung entscheidet
Auftragsbearbeiter	Private Person/Bundesorgan, welche im Auftrag des Verantwortlichen Personendaten bearbeitet

Grundsätze **Art. 6 DSG**

- Personendaten müssen rechtmässig bearbeitet werden
- Nach Treu und Glauben, verhältnismässig
- Personendaten dürfen nur zu einem bestimmten Zweck beschafft werden
- Wenn nicht mehr erforderlich: Vernichten/Anonymisieren
- Wer bearbeitet: MUSS Richtigkeit haben!

Datenschutz durch Technik oder Datenschutzfreundliche Voreinstellung **Art. 7 DSG**

- Verantwortlicher stellt Datenschutz gemäss Art. 6 sicher
- Massnahmen müssen Stand der Technik und Risiko angemessen sein
- Datenbearbeitung auf notwendiges Minimum begrenzen (außer anders bestimmt)

Datensicherheit **Art. 8 DSG**

Verantwortlicher und Auftragsbearbeiter gewährleisten durch geeignete technische Massnahmen Datensicherheit

-> Verletzung vermeiden

-> Bundesrat gibt Mindestanforderungen

Gesetze

Art. 12 UNO Menschenrechtschart - jeder hat ein Recht auf Privatsphäre

Art. 17 UNO Pakt II — kein Eingriff in Privatleben

Art. 8 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)

Art. 13 und Art. 97 Bundesverfassung (BV)

Art. 28 ff. ZGB

Art. 328b OR

Art. 179 ff. StGB

DSGVO (Datenschutzgrundverordnung)

Schutz nur natürliche Personen

Art. 3 DSGVO:

- Niederlassung Oder Auftragsdatenbearbeitung in der EU/EWR
- Anbieten von Waren Oder Dienstleistungen in der EU/EWR
- Verhaltensbeobachtung von Personen in der EU/EWR

Pflichten des Bearbeiters

- Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten (**Art. 12 DSG**)
- Beispiele: FMH (Schweizer Ärzte) Oder auch SGV (Schweizer Gewerbeverband)
- Informationspflicht des Bearbeiters bei der Beschaffung von Daten (**Art. 19 DSG**)
- z.B. FMH, SGV
- Informationspflicht bei der automatisierten Bearbeitung von Daten (**Art. 21 DSG**)
- Datenschutz-Folgenabschätzung (**Art. 22 DSG**)
- Meldung Verletzung von Datensicherheit (**Art. 24 DSG**)

DSFA (Datenschutz-Folgenabschätzung)

Mühsam, je nach Kanton anders, kein Formularzwang

- Verantwortlicher erstellt eine Datenschutz-Folgenabschätzung, wenn eine Bearbeitung ein hohes Risiko für die Persönlichkeit oder Grundrechte der betroffenen Person hat
- Ergibt sich vor allem bei Verwendung neuer Technologien
 - Umfangreiche Bearbeitung schützenswerter Personendaten
 - Systematisch umfangreiche öffentliche Bereiche überwachen
- DSFA enthält Beschreibung der Bearbeitung, Bewertung der Risiken

Es gibt verschiedenste DSFAs, je nach Anforderungen. zB...:

- Spezielle Technologien (Cloud, Biometrie usw)
- Verarbeitung sensibler Daten (Gesundheitsdaten, Daten zur ethischen Herkunft usw)
- Öffentliche Stellen (Instutionen)

Rechte aus dem Datenschutz

Auskunftsrecht (**Art. 25 DSG**)

Recht auf Datenherausgabe Oder —übertragung (**Art. 28 DSG**)

Persönlichkeitsverletzung und Rechtfertigungsgründe

- Wenn entgegen Grundsätzen bearbeitet wird (**Art. 6 und 8 DSG**)
- Bearbeitung gegen Willen
- Schützenswerte Sachen an Dritte bekanntgegeben werden

Rechtsansprüche **Art. 32 ZGB**

- Berichtigung falscher Daten
- Verbot Bearbeitung
- Keine Weitergabe an Dritte
- Löschung/Vernichtung von Daten

Outsourcing / Auftragsbearbeitung Art. 9 DSGVO

Kann gemacht werden, wenn:

- Wenn Daten bearbeitet werden, wie der Verantwortliche selbst es tun dürfte
- Keine Geheimhaltungspflicht entsteht
- Verantwortliche muss vergewissert sein, dass der Auftragsgeber Datensicherheit gewährleistet
- NUR mit vorgängiger Genehmigung an einen Dritten übertragen
- Er kann dieselben Rechtfertigungsgründe geltend machen wie der Verantwortliche.

Strafbestimmungen

- Antragsdelikte = innert 3 Monaten seit man davon erfahren hat
- Vorsatzdelikte = mit Wissen und Willen (zumindest in Kauf nehmen)
- Mit Ausnahme von Verletzung der beruflichen Schweigepflicht nur an private Personen gerichtet, nicht an Bundesorgane!
- Primär gegen verantwortlich Personen gerichtet — nicht Bussen für Unternehmen
- Verfolgungsverjährung 5 Jahre

Verletzung von Informations-, Auskunfts- und Mitwirkungspflichten Art. 60 DSGVO

- Mit Busse bis zu 250 000 Franken werden private Personen auf Antrag bestraft:
 - a. *die ihre Pflichten nach den Artikeln 19, 21 und 25—27 verletzen, indem Sie vorsätzlich eine falsche Oder unvollständige Auskunft erteilen;*
 - b. *die es vorsätzlich unterlassen:*
 - 1. *die betroffene Person nach den Artikeln 19 Absatz 1 und 21 Absatz 1 zu informieren, Oder*
 - 2. *ihr die Angaben nach Artikel 19 Absatz 2 zu liefern.*

Verletzung der Sorgfaltspflichten Art. 61 DSGVO

- Mit Busse bis zu 250 000 Franken werden private Personen auf Antrag bestraft, die vorsätzlich:
 - a. *unter Verstoß gegen Artikel 16 Abs 1 und 2 und ohne dass die Voraussetzungen nach Artikel 17 erfüllt sind,*
Personendaten ins Ausland bekanntgeben;
 - b. *die Datenbearbeitung einem Auftragsbearbeiter übergeben, ohne dass die Voraussetzungen nach Artikel 9 Absätze 1 und 2 erfüllt sind;*
 - c. *die Mindestanforderungen an die Datensicherheit, die der Bundesrat nach Artikel 8 Absatz 3 erlassen hat, nicht einhalten.*

Verletzung der beruflichen Schweigepflicht Art. 62 DSGVO

- Wer Sachen offenbart, wird mit einer Busse von 250 000 Franken bestraft
- Wer Sachen offenbart, welche er zu dieser Kenntnis erlangt hat wird auch mit 250 000 Franken bestraft, gilt auch NACH dem Ausüben des Berufes

Art. 328b OR

- Arbeitgeber darf Daten vom Arbeitnehmer nur bearbeiten, sofern es für das Arbeitsverhältnis einen Grund hat
- Bewerbung: geforderte Dokumente, Social Media
- Anstellung: Überwachung, E-Mail, Internet, Personaldossier

6 - Lizenzverträge, Durchsetzung von Rechten

Lizenzverträge

Anwendungsbereich

Bei IP/Immaterialgüterrechten

- Urheberrecht, Markenrecht, Design, Patent

Gesetzlich nicht richtig geregelt (Spielraum!)

- Zweiseitige Abmachungen (Vertragliche Formvorschriften, Laufzeit/Kündigung usw)

Arten von Beschränkungen

- Geographisch
- Zeitlich
- Sachlich (Forschung, kein kommerzieller Gebrauch)
- persönlich (nicht übertragbar...)

Unterteilung

- Proprietäre Lizenzen
- Open-Source Lizenzen (freier Zugang zu Quellcode zB)

Theorien (ob Privat oder Öffentliches Recht)

- Subordinationstheorie (Staat als Träger hoheitlicher Gewalt?)
- Interessentheorie (Eine Norm Wird zur Wahrnehmung Öffentlicher Interessen erlassen?)
- Funktionstheorie (Eine Norm dient der Erfüllung Öffentlicher Aufgaben?)
- Modale Theorie (Eine Norm ist privatrechtlich, wenn deren Verletzung eine zivilrechtliche Sanktion nach Sich zieht)

Merkmale öffentlich-rechtlicher Verfahren

Offizialmaxime	Behörden können Beginn, Ende, Gegenstand eines Verfahren bestimmen
Untersuchungsgrundsatz	Behörden können massgeblichen Sachverhalt vom Amt ermitteln
Anwaltsmonopol	NICHT vorhanden für berufsmässige Vertretung

Merkmale privatrechtlicher Verfahren

Dispositionsmaxime	Beginn, Gegenstand, Ende und Privaten bestimmen können
Verhandlungsmaxime	Parteien müssen selber belegen, was sich wie zugetragen hat (Behauptungslast)
Anwaltsmonopol	IST vorhanden für berufsmässige Vertretung

Betreibung

Sobald eine Betreibung hervorsteht, kann man diese durch einen Rechtsvorschlag stoppen

- Provisorische Rechtsöffnung durch Gericht (mit unterschriftlich anerkannte Schuldanererkennung)

Welcher Gerichtsstand (Örtlich)

Ort, wo das Vermittlungsverfahren+Verhandlung durchgeführt werden

- Gegen natürliche Person: Am Wohnsitz
- Gegen juristische Person: Am Gesellschaftssitz

Gerichtsstandsklausel

"Ausschliesslicher Gerichtsstand für Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag sind die Gerichte von {Ort}"

Welcher Gerichtsstand (sachlich)

Zivilgerichte: Behandeln nur Privatrechtliche Ansprüche

- ZGB: Personenrecht, Datenschutz, Familienrecht, Erbrecht...
- OR: Verträge, unerlaubte Handlung, Handelsrecht

Klage gegen Verfügungen von Behörden -> Verwaltungsgericht

Strafverfahren -> Strafgericht

Bei IP: (IPO)

Einzige kantonale Instanz **Art. 5 IPO**

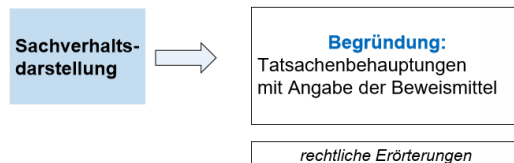
Das kantonale Recht bezeichnet das Gericht, welches als einzige kantonale Instanz zuständig ist für:

- Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzierung. Übertragung und Verletzung solcher Rechte

Schlichtungsverfahren **Art. 202 ZPO**

Vor dem Behandeln einer Klage, gibt es ein Schlichtungsverfahren

- Beide Parteien müssen erscheinen



- Falls Parteien nicht einig sind, gibt es eine Klagebewilligung (3 Monate)

- Bei Miete&Pacht NUR 30 Tage!

= Kosten davon müssen bezahlt werden (Kostenvorschuss)

Falls klagende Partei mittellos ist, kann sie einen Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege (**Art. 117 ZPO**) stellen.

Verfahrensgrundsätze

Art 52 ff. ZPO

- Verhandlungsgrundsatz: Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihr Begehren stützen darzulegen und Beweismittel anzugeben. Das Gericht sucht normalerweise keine Beweise! „Prove it or loose it!“
- Aber: In vom Gesetz umschriebenen Ausnahmefällen erhebt das Gericht den Sachverhalt und die Beweise von Amtes wegen (z.B. familienrechtliche Verfahren).
- Dispositionsgrundsatz: Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Ausnahmen möglich).

Ausstand

Art. 47 ZPO

- ▶ Gerichtspersonen, welche in der Sache ein **persönliches Interesse haben (könnten)** oder mit dem Fall in anderer Stellung (Behörde, Anwalt, Experte, Zeuge, Mediator etc.) oder in einem Verwandtschafts- oder Lebensverhältnis zu einer Person steht welche **als Mitglied in der Vorinstanz tätig war**,...

... **müssen als Richter in Ausstand** treten.

- ▶ Wer einen Ausstandsgrund entdeckt, muss diesen **raschestmöglich** (!) geltend machen! Sonst verwirkt man sein Recht!

Ablauf des Gerichtsverfahrens

- Klage mit Beweisen & Klagebewilligung einreichen, dann Kostenvorschuss zahlen
- Gegenpartei kann innerhalb der Frist Klageantwort machen
- (Oft) Partei kann ein Replik (Stellung dazu nehmen) machen, Gegenpartei kann antworten (Duplik)
- (Oft) Gericht verlangt Beweise
- (Oft) Instruktionsverhandlung beider Parteien
- Hauptverhandlung, Lösung finden, Urteil

Beweise

Urkunden, Gutachten, Zeugenaussagen, Parteibefragung...

-> Prinzip der Beweiswürdigung (**Art. 157 ZPO**)

NUR bis zur Hauptverhandlung bringbar

Stillstand von Fristen (Gerichtsferien)

Art. 145 ZPO

¹ Gesetzliche und gerichtliche Fristen stehen still:

- a. vom **siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern**;
- b. vom **15. Juli bis und mit dem 15. August**;
- c. vom **18. Dezember bis und mit dem 2. Januar**.

² Dieser Fristenstillstand gilt nicht für:

- a. das **Schlichtungsverfahren**;
- b. das **summarische Verfahren**.

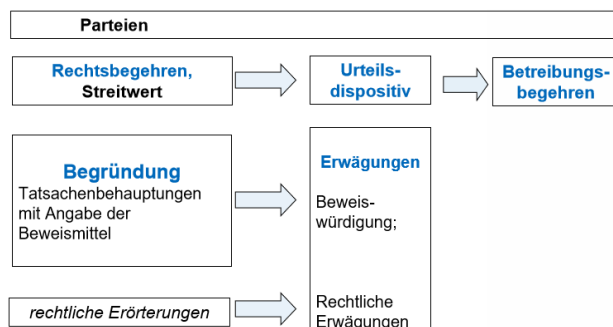
³ Die Parteien sind auf die Ausnahmen nach Absatz 2 hinzuweisen.

⁴ Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des SchKG über die **Betreibungsferien und den Rechtsstillstand**.“

Urteil

Meist kein Urteil, sondern Vergleich, Klageanerkennung oder Rückzug

Nach Ablauf Rechtsmittelfristen -> Urteil **RECHTSKRÄFTIG**



Rechtsmittel

Berufung (erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide und vorsorgliche Massnahmen) innert **30 Tagen** gegen unrichtige Rechtsanwendung oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes. (gegen summarische Verfahren: innert 10 Tagen)

Beschwerde (für alle anderen Verfahren) innert **30 Tagen** gegen unrichtige Rechtsanwendung oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.

Revision gegen rechtskräftige Entscheide, wenn nachträglich erhebliche neue Tatsachen (**echte Noven**) bekannt werden. Innert **90 Tagen** seit Entdeckung des Revisionsgrundes.

Und die Möglichkeit, den Entscheid an das Bundesgericht mit ordentlicher **Beschwerde**, **subsidiärer Verfassungsbeschwerde** oder **Revision** weiterzuziehen.

Teilrevision ZPO (ab 1.1.2025)

ZPO jetzt	ZPO revidiert
Das Gericht kann von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 Abs. 1).	Das Gericht und die Schlichtungsbehörde können von der klagenden Partei einen Vorschuss von höchstens der Hälfte der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 Abs. 1).

7 - IT-Projekt: Grundlagen und Projektvertrag

Grundlagen



Bekannte Verträge

Kauf: Verschaffen von Eigentum an einer Sache oder Recht. (**Art. 184ff. OR**)

Werkvertrag: Erstellen eines Werkes. (**Art. 363ff. OR**)

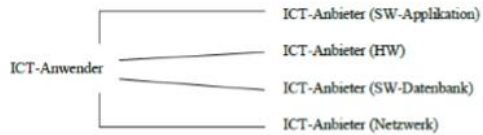
Auftrag: Tätig werden im Interesse des Auftraggebers. Kein Erfolg geschuldet. (**Art. 394ff. OR**)

Arbeitsvertrag: Zur Verfügungstellung von Arbeitskapazität für bestimmte (Arbeits-)Zeit. Subordination des AN/Weisungsrecht des AG. (**Art. 319ff. OR**)

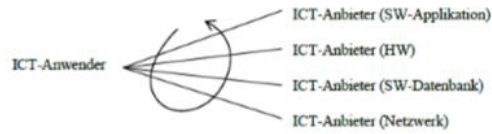
Miete/Pacht: Zur Verfügungstellung eines Nutzungsrechtes an Sache resp. an einem Recht (Lizenz) (**Art. 253 ff. OR bzw. 275 ff. OR**)

Arbeitsvertrag Arbeitgeber ↔ Arbeitnehmer Der Arbeitnehmer arbeitet für den Arbeitgeber und erhält dafür Lohn .	Auftrag Auftraggeber ↔ Beauftragter Der Beauftragte leistet Dienste im Interesse des Auftraggebers und erhält, sofern vereinbart oder üblich, ein Honorar .	Werkvertrag Besteller ↔ Unternehmer Der Unternehmer erstellt ein Werk für den Besteller und erhält dafür den Werklohn .
unselbstständig Der Arbeitnehmer ist in die Arbeitsorganisation des Arbeitgebers eingegliedert und handelt genau nach Weisungen.	selbstständig Auftragnehmer und Werkunternehmer sind selbstständige Unternehmer und handeln auf eigenes Wissen und Können.	
Tätigwerden; kein Erfolg versprochen Arbeitnehmer und Beauftragter schulden keinen Erfolg ihrer Bemühungen. • Der Arbeitnehmer verspricht den Einsatz seiner Arbeitskraft im Dienste des Arbeitgebers. • Der Beauftragte verspricht, sich um die Erreichung eines bestimmten Ziels zu bemühen.		Erfolg (Werk) versprochen Der Werkunternehmer schuldet das versprochene Werk.

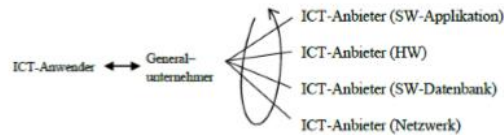
1. Vertrag mit Einzelleister



2. Gekoppelte Verträge



3. GU-Vertrag



HSLU 19. Oktober 2024

Warum Vertrag

- Bei falschverstehen / Nicht klarmachen vom Rahmen
- Standardverträge = Diskussionsgrundlage
- WIN-WIN Lösungen suchen
- IT-Projektverträge begründen (Zusammenarbeit soll nicht beim Projektende enden!)
- Entsprechenden Partner suchen, nicht den günstigsten
- Vorzeitiges Abbrechen KANN teuer sein! (Art. 377 OR)

Aussehen

Klar, verständlich, Prozessbezogen (Wer ist wann zu was verpflichtet)

- Am Anfang UND AM ENDE an Zusammenarbeit denken (Exit Klauseln, Mitwirkungspflichten bei Hosting und SaaS!)
- Konfliktmanagement
- Vorallem in IT: AGB + Auftragsbestätigung einheitlich

IT-Vertrag = Innomiatvertrag

- Keine Regelung im Gesetz

Varianten:

	Beschreibung
Gemischte Verträge	Verschiedene Elemente von gesetzlich geregelten Verträgen werden gemischt
Verträge sui generis	Keine gesetzliche Regelung vorhanden
Zusammengesetzte Verträge	Verschiedene Verträge werden zu einem einheitlichen Vertrag zusammengefügt

Kritische Punkte Projektverträge

- (Teil)ziele festlegen (MVP)
- Mitverantwortung des Kunden festlegen
- Change-Prozesse & Kostenfolge
- Kommunikation (und Wege dazu) festlegen
- Exitstrategien festlegen (Unter Ausschluss von Art. 377 OR)
- Urheberrecht klären

Konzeptvertrag

- Fixfertiges Konzept mit konkreten im Voraus definierbaren Inhalten geschuldet ist = werkvertraglichen Charakter
- Wichtig: Lieferobjekte genau definieren:
 - *Funktionalitäten, welche im Detailkonzept beschrieben werden müssen,*
 - *Anforderungen an Umsysteme,*
 - *Anforderungen an Hardware,*
 - *Compliance-Anforderungen (z.B. Datenschutzgesetzgebung und der elektronischen Buchhaltung, etc.),*
 - *Projektorganisation für die Realisierung,*
 - *Kostenschätzung resp. Kostendach für die Realisierung,*
 - *Terminplanung für die Realisierung,*
 - *Regelung der Urheberrechte am Detailkonzept.*

Realisierungsvertrag

- Typischer Werkvertrag
- Bsp: Einführung einer neuen Software (ERP-Lösung)
- Nicht körperliches Werk

Herausforderungen:

- Vieles meist erst bei Realisierung klar
- Wenn Änderung: Wer entscheidet?
- Zusammenarbeit
- Abnahme
- Zahlungsmodus definieren

8 - Wartungsvertrag

Typisches Vertragsportfolio bei IT-Projekten



Typische Verträge

Software-Lizenzvertrag	Rechte zum Gebrauch von Standard Applikationen gegen Periodische Gebühren (oder über Kauf)
Softwarepflegevertrag	Regelt IT-Services (Wartung, Support via Helpdesk) und Lieferung von Standardsoftware
Softwareentwicklungsvertrag	Entwickler schuldet dem Besteller eine lauffähige Software
Software-Escrow-Vertrag	Dauervertrag, beidem der Softwarehersteller den Quellcode bei 3. Hinterlegt ➤ Sicher, falls er Konkurs geht
Systemintegrationsvertrag	Regelt Einbindung, Anpassung oder Erweiterung von Fremden Komponenten (Planung, Realisierung, neue Anwendungen..)

Softwarelizenzierung

- Eingeschränktes Eigentumsrecht, Nutzungsrecht, Kaufvertrag, Mietvertrag

Lizenz

Typischer Innominatvertrag! (Keine Regelung im Gesetz)

Einfache Lizenz	Lizenzgeber darf Lizenzgegenstand selber nutzen und weiter lizenzieren (darf es x mal vergeben)
Alleinlizenz	Lizenzgeber darf Lizenzgegenstand selber nutzen aber NICHT weitergeben
Exklusivlizenz	Nur Lizenznehmer darf Lizenzgegenstand nutzen, bei Absprache an Dritte weiterlizenzieren

Verträge

<u>ASP-Vertrag (Application Service Provider)</u>	Bereitstellung von Software durch einen Application Service Provider (mit Support und Wartung)
<u>Hosting-Vertrag</u>	Vertrag für Serverkapazitäten und Speicherplatz um einen Server zu haben. Oft mit Administratorischen Eigenschaften
<u>SaaS-Vertrag (Software-as-a-Service)</u>	Nutzung von Software über Cloud. Anbieter stellt und verwaltet Infrastruktur
<u>IaaS-Vertrag (Infrastructure-as-a-Service)</u>	Bereitstellung grundlegender IT-Infrastruktur wie Server, Speicher und Netze über Cloud
<u>PaaS-Vertrag (Platform-as-a-Service)</u>	Nutzung von Cloud-Computing-Plattform. In der man eine Umgebung für Anwendungen anbietet

Wartungsvertrag

Pflegevertrag, Supportvertrag

- Zum pflegen/unterhalten/supporten von den ursprünglichen Leistungen (=Funktionserhalt)
- Neue Funktionalitäten/Leistungsverbesserung gehören da NICHT hinein!

SLA (Service-Level-Agreement)

Legt Schwerpunkt auf messbare Erfüllungskriterien, kombiniert mit Bonus-/Malus-System (gute Leistung = Belohnung!)

- Abgrenzung User-Support muss bleiben!
- Nicht speziell im Gesetz geregelt (da gemischter Vertrag - zsmsetzung Auftragsrechtlichen und Werkvertraglichen Elementen)
- Auftrag: "Tätig werden im Interesse des Auftraggebers"
- Werkvertrag: "Erstellen eines Werkes"

Dauerschuldverhältnis

Leistung muss IN ZEIT(bzw VOR Kündigung) passieren.

Fristloses Kündigen ist nur aus wichtigen Gründen möglich

Wichtige Punkte Wartungsvertrag

- Umschreibung Wartungsvertrag (Geräte, Software, Netzwerke)
- Umschreibung der Pflichten (Pflichtenheft, welche Dokumentation)
- Erfüllungsort (Lokal oder vor Ort)
- Bonus-/Malus-System (Wird gute Leistung belohnt?)
- Patch != Update != Neues Release != neue Version
- Wartung nur für die vereinbarten SW-Versionen?
- Dauer Wartungsvertrag?
- Abgrenzung Weiterentwicklungen
- Abgrenzung von User Support (1st Level)
- Haftung für mangelnde Ausführung der Pflichten
- Wartung von Weiterentwicklung abgrenzen
- Zugang zu Räumlichkeiten (wenn nötig)
- Erreichbarkeit (Telefon)
- Datenschutz/Geheimhaltung

Rechtsfragen zum Wartungsvertrag

Wartung durch Dritte	➤ Standard-Software: Wartung oft durch Dritte möglich. ➤ Tailor-made-Software: Meist nur durch den Originalanbieter; Risikofaktor bei Dritten.
Wartungspflicht durch Anbieter/Partner	➤ Vertraglich oft möglich, jedoch potenziell unlauterer Wettbewerb bei zu strikten Einschränkungen.
End of Life (EOL)	➤ Support-Einstellung → Art. 21 URG erlaubt Dekompilierung zur Sicherung. ➤ Lösung durch Escrow-Vereinbarungen möglich.
Einseitige Preiserhöhungen	➤ Nur zulässig, wenn im Vertrag klar geregelt.
Konfliktmanagement	➤ Schlichtung, Mediation oder festgelegte Gerichtsbarkeit im Vertrag.
BGH-Urteil (VIII ZR 206/12)	➤ Garantieanspruch bleibt bestehen bei freier Wartung (analog zur Autoindustrie).

AGB/AVB: Gründe

Unterschied: Wording

- Genaue Regelung (regeln treffen)
- Standardisierung vom Anbieter zur Rationalisierung
- Risikoverschiebung zu Lasten des Kunden (der anderen Partei)

AGBs müssen als Vertragsbestandteil erklärt werden

B2B: Erhöhte Anforderungen an Professionalität

B2C: Globalkonzept, Ungewöhnlichkeitsklausel (**Art. 8 UWG**), Unklarheitsregel

9 - KI

Begriffe

Machine Learning	Big Data -> Zusammenhänge identifizieren, zukünftige Aufgaben machen
Deep Learning	Menschliches Gehirn nachahmen (neuronale Netzwerke) mit mehreren layern
Generative AI	Output: Text, Bild, Musik, Video
Sprachmodell/LLM	Der Mensch kann LLM bauen, aber wann sie was produzieren, verstehen wir nicht ➤ Large Language Model

Fokus Generative AI

Datenschutz

- Grindprinzipien: Datenrichtigkeit, Transparenz, Zweckbindung
- Auslandübermittlung
- Informationspflicht bei automatisierten Einzelentscheidungen

Urheberrecht

- Promptinput, Training mit Daten

Lauterkeitsrecht

- Übernahme eines marktreifen Arbeitsergebnisses ohne angemessenen eigenen Aufwand, **Art. 5 UWG** (Output)

Prompts

- Dürfen NICHT Personendaten/Unternehmensdaten (Sourcecode) beinhalten!
 - Möglichkeit ChatGPT: Lizenzen Team (20\$/Monat)
- Keine Eingabe von urheberrechtlichen geschützten Inhalten

Training

- Data Scraping nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen

Output

- Wenn bei Output Logos etc. als Basis benutzt werden, gilt das IP/Urheberrecht & Lauterkeitsrecht
- Ausschliesslichkeitsinhalte nicht vermittelbar, aber Vertraulichkeit zusicherbar

Praktische Hilfsmittel

Massnahmen Risikominerung von Generative AI

- Red-Team-Testing
- Verwendung von Internen Inputs um genauer/qualitativere Outputs zu kriegen

Urheberrecht

- Verträge der KI-Dienstleister nutzen Input/Output nicht für eigene Zwecke
- Verträge der KI-Dienstleister schränken den Output nicht ein
- Online-Suche zum Output -> Google nehmen

Compliance-Dokumente

- AI Impact Assessment (zB GAIRA)
- AI Guidelines
- Ev. Datenschutzfolgenabschätzung

AI-Guidelines innerhalb eines Unternehmens

- Allgemeine Sicherheitsrisiken
- Risikobewertung/management
- Schutzmassnahmen
- Datenschutz und Compliance
- Jegliche Sicherheitsrichtlinien und Bewusstsein
- Notfallmanagement
- Dokumentation (Verbesserung)

10 - Digitale Signatur & e-Archiv

Digitale Signatur	Verfahren, was die Identität sowie Echtheit eines Dokumentes/Daten belegt
Signatur	Unterschrift = Echtheit. Wenn man NICHT der Berechtigte ist und trotzdem unterschreibt, dann strafbar

Rechtlich

Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur und anderer Anwendungen digitaler Zertifikate (ZertES)

- Schreibt vor, welche Anforderungen für E-Signatur gelten (**OR Art. 14 II**)

Arten

Einfach	Fortgeschritten	Qualifizierte elektronische Signatur
Geringem Haftungsrisiko Identität wird nicht überprüft eSignatur sagt nur, dass es nach Unterzeichnung nicht mehr verändert wurde	Kalkuliertes Haftungsrisiko Mit eigenen Mitteln hergestellte Signatur (eBanking, iPhone..)	Hohes Haftungsrisiko In einem besonderen Verfahren einer natürlichen Person zugeschriebene eSignatur Validierbar, Manipulationssicher, Identität garantiert, Rechtssicher

- Handhabung von einfachen/fortgeschrittenen elektronischen Signaturen als Indiz wird dem Gericht überlassen!

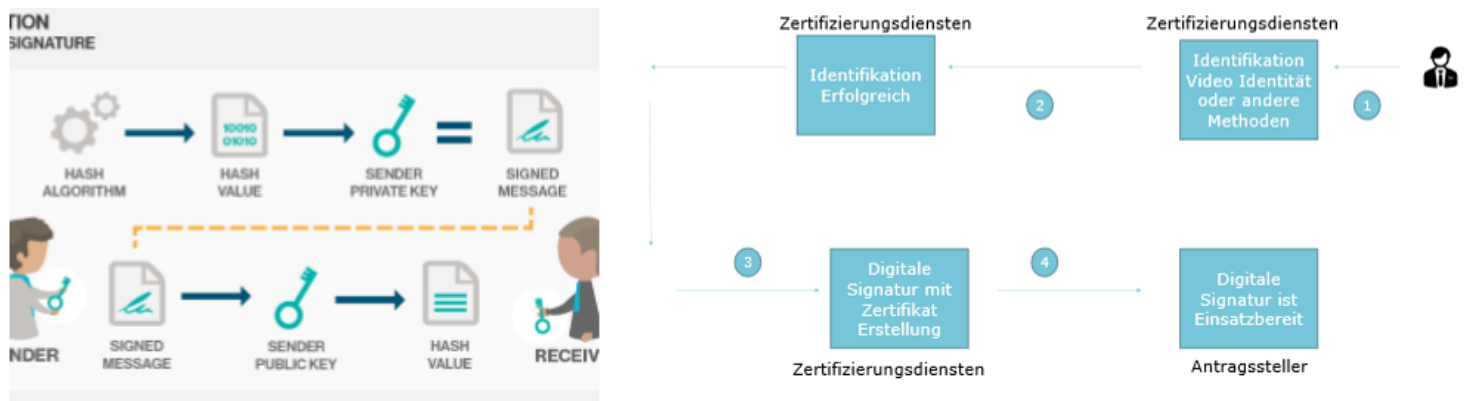
Qualifizierte Digitale Signatur enthält

Inhaber Name, Seriennummer, Signaturprüf Schlüssel, Zertifizierungsdienststelle, Nutzung Beschränkungen

Funktionsweise

Zuordnung elektronische Signatur: = Zertifikat

- Durch vertrauenswürdigen 3. Authentifizierungsinfrastruktur (PKI)
 - a. Auch genannt Authentication Service Provider (CSPs)



Anbieter elektronische Zertifizierungsdienste

zB Swisscom Trustservices oder Bundesamt für Informatik & Telekommunikation (BIT)

Anbieter Aufgaben

- Ausstellung digitale Zertifikate
- Prüfung Identität
- Zeitstempeldienste
- Datenschutz

Bundesgesetz über die elektronische Signatur, ZertEs (**Art 9-15 BGE**)

Einsatzmöglichkeiten

Fortgeschrittene DS	➤ Inhaber identifizieren ➤ Integritätssicherung ➤ Signieren von Dokumenten
Qualifizierte DS (mit Zertifikat)	➤ ERSATZ für Handunterschrift ➤ Integritätssicherung ➤ Authentizität (Identifikation einer Person)

- Qualifizierte DS = Wenn gesetzlich Fortgeschritten (gemäss **OR Art. 14**)
- Wahl der Signaturart ist wichtig, um rechtliche Verbindlichkeit/Beweiswert sicherzustellen vor Gericht

E-Archiv

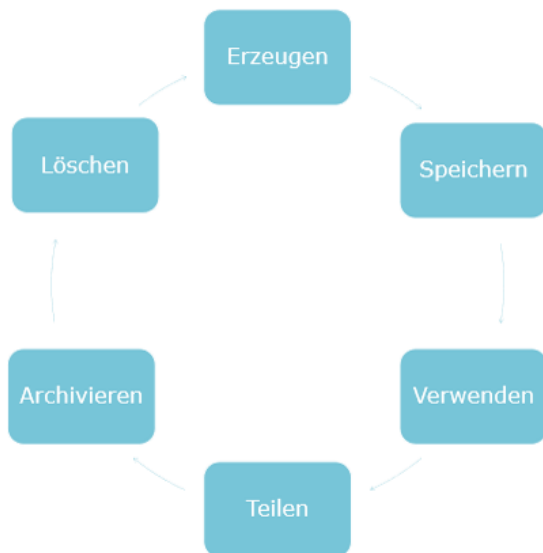
Elektronisches Archiv (von Verträgen, Angebote, Verhandlungen, Rechnungen...)

- Daher wichtige Datenbank!

Archivierung

Dokumentierter Vorgang, ohne dass "in use" Dokumente mit archivierten vermischt werden dürfen
KEIN Backup

Life-Cycle



Rechtliche Grundlagen

Obligationengesetz (OR Art. 97, 400, 716a, 957, 962, 963)

Schweizerische Strafgesetzbuch (StGB Art. 325)

Geschäftsbücherverordnung (GeBüV Art. 2, 4, 5, 7) . enthalten. , 9, 10) Bundesdatenschutzgesetzes (DSG Art. 4, 5, 6, 7, 12, 13).

Dazu: MWST (VAT) ZPO ATSG

Best Practice

- ISO 15489 (Records management 2016)
- ISO 19005-1:2005 (Document management - Electronic)
- document file format for long-term preservation/PDF-A)
- ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
- COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)
- Treuhand-Kammer
- BS 7799/ISO 17799

Kategorisieren

Unwesentlich | Nützlich | Wichtig

Personenbezogen | Geheim | Interner Gebrauch | Öffentlich

Aufbewahrungsdauer

Unterschiedlich: Handelsbriefe 10 Jahre, Steuerbelege 15 Jahre, E-Mails (kommt darauf an) 15 Jahre

- Eher digitale Aufbewahrung als gedruckt

Strafrechtliche Verantwortung

StGB Art. 166

- Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahre/Geldstrafe bei falscher Buchführung, wenn Vermögensstand unklar ist

StGB Art. 325

- Busse bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung bei Buch- und Aufbewahrungspflichten

Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates

OR Art. 754

- Verwaltungsratsmitglieder haften für Schäden durch Pflichtverletzungen (absichtlich)

Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher

OR Art. 958f.

- Aufbewahrungsfrist: 10 Jahre
- Schriftliche und unterzeichnete Aufbewahrung von Geschäfts- und Revisionsberichten
- Elektronische Speicherung erlaubt, wenn alles OK ist
- Bundesrat regelt Vorschriften zur Buchführung und verwendbaren Informationsträgern

Geschäftsbücherverordnung (GeBüV)

GeBüV Art. 2 II

- Elektronische Buchführung muss ordentlich Verarbeitet werden und Rechnungslegungsstandards einhalten

GeBüV Art. 3 (Integrität)

- Geschäftsbücher/Buchungsbelege dürfen nicht änderbar sein, ohne dass dies erkennbar ist (zB Hashes)

GeBüV Art. 4 (Dokumentationspflichten)

- Dokumentation von Organisation, Zuständigkeiten, Abläufen und Infrastruktur nötig
- Arbeitsanweisungen müssen aktualisiert und wie Geschäftsbücher aufbewahrt werden

Verpflichtung zu physischem Schutz

VD SG Art. 9 Abs. 1 / ISO-Cert / DSGVO

- Schutz vor äusseren physischen Einflüssen (Naturgefahren..)
- Kontrollmechanismen (4 Augen Prinzip)

11 - Strafrecht

"nulla poena sine lege" Art. 1 StGB

Es darf nur eine Strafe geben, wenn es so hinterlegt ist

Zeitlicher Geltungsbereich Art. 2 StGB

Wenn Täter vor dem eintreten des Gesetzes die Strafe macht, so wird das mildere Gesetz genommen

Räumlicher Geltungsbereich Art. 3 StGB

Bei Strafe im Ausland: Internationale Urteile und Strafen werden angerechnet, sodass Doppelstrafen vermieden werden

Räumlicher Geltungsbereich Art. 4-8 StGB

Es gibt flexibel den Ort definiert (da wo der Täter ihn ausführt), um weitere Bedingungen zu klären

Art. 10 StGB & Art 103 StGB

AUSGEHEN -> ABSTRAKTE HÖCHSTSTRAFE

Die Schwere wird bestimmen (Kategorien)

Verbrechen	Freiheitsstrafe von >3Jahre
Vergehen	Freiheitsstrafe von <3Jahre oder Geldstrafe
Übertretungen	Taten mit Bussen

Verletzung des Amtsgeheimnisses Art. 320 StGB

Verbot während/nach der Arbeit Geheimnisse auszulaudern

- Straffreiheit bei Offenlegung mit schriftlicher Zustimmung der Behörde

Verletzung des Berufsgeheimnisses Art. 321 StGB

Verbot bei bestimmten Berufsgruppen (Arzt, Anwalt)

- Straffreiheit bei Einwilligung des Berechtigten oder behördlicher Bewilligung

Gemeine Delikte - Sonderdelikte

Gemeine Delikte: "Wer einen Menschen tötet ..."

Sonderdelikte: Bestimmte Tätereigenschaft gefordert

- Echte Sonderdelikte (StGB 312) (in Behörde sein)
- Unechte Sonderdelikte (StGB 138)

Strafarten Art. 34 ff. StGB

- Freiheitsstrafe: 3 Tage, max. 20J; ev. Lebelslänglich (Art. 40 StGB)
- Geldstrafe: max. 180 Tagessätze (max 3k CHF am Tag)
- Gemeinnützige Arbeit: max 720 Stunden
- Busse max 10k CHF

Verjährung Art. 97ff. StGB

- lebenslängliche Freiheitsstrafe: in 30 Jahren;
- Freiheitsstrafe >3J: in 15 Jahren;
- Freiheitsstrafe =3J: in 10 Jahren;
- andere Strafe: in 7 Jahren.

Voraussetzung für Strafbarkeit

➔ Tatbestand (Objektiv, Subjektiv)

➔ Rechtswidrigkeit

➔ Schuld

Objektive Tatbestandsmerkmale (mit Beispiel)

- Täter
- Tatobjekt (Opfer)
- Tathandlung (zB Stich mit Messer)
- Taterfolg (Opfer hat eine Wunde)
- Kausale Zurechnung (Wunde aufgrund von Stich mit Messer durch Täter)

= Aussenseite der Handlung

Deliktskategorien

Täterverhalten	➤ Handeln = Begehen ➤ Nichtstun = Unterlassen
Begehungsdelikt	➤ Verbot zu handeln ➤ Unterlassungsgebot
Unterlassungsdelikt	➤ Verbot des Nichtstun ➤ Handlungsgebot

Subjektiver Tatbestand

- Vorsatz: mit Wissen und Willen
 - Eventualvorsatz: Tat nicht direkt gewillt, aber in Kauf genommen
 - Fahrlässigkeit: Wollte Tat nicht, war aber nicht genügend vorsichtig
- = Innenseite der Handlung

Vorsatz - Fahrlässigkeit = subjektiver Tatbestand

Täterwille - StGB 12

	Wissen	Wollen
Vorsatz	Für sicher halten	Erfolg anstreben
Eventualvorsatz	Für möglich halten	In Kauf nehmen
Grobe Fahrlässigkeit	Für möglich halten	Vertrauen auf Ausbleiben
Leichte Fahrlässigkeit	Nicht vorausgesehen	Nicht gewollt

Sicheres Wissen

Art. 128bis StGB Falscher Alarm

Grundlos Rettungs- Hilfsdienst alarmieren = Freiheitsstrafe bis 3J oder Geldstrafe

Rechtswidrig

Verstoß gegen Rechtsordnung ohne Rechtfertigungsgründe

Rechtfertigungsgründe:

- Notwehr
- Selbsthilfe
- Rechtfertigende Einwilligung
- Amtliche Befugnisse

Schuldhaftes Handeln (=Schuld)

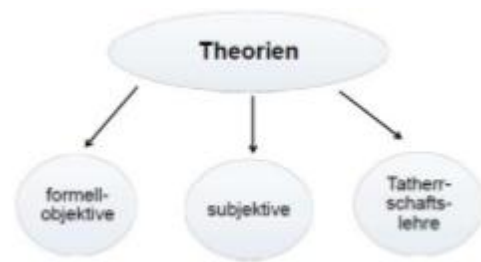
Voraussetzung: Willensfreiheit

- Täter -> Muss urteilsfähig/schuldfähig sein
- Unrechtsbewusstsein (vgl. Art. 21 StGB)
- Unzumutbarkeit rechtmässigen Verhaltens (Art. 18 StGB)

Täterschaft - Teilnahme

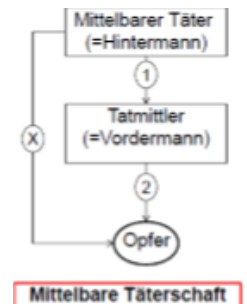


Mittäter



➤ Entschluss VOR Vollendung der Tat

<u>Nebentäter</u> Mehrere Täter unabhängig voneinander	<u>Mittelbare Täter</u> Täter benutzt jemand anderen als "Tatwerkzeug"
---	---



Cybercrime

Alles rund um Informations- und Kommunikationstechnologien
(Computerbetrug, Datendiebstahl...)

13 - Unlauterer Wettbewerb

Ein Verhalten, das jemandem mit rechtlich unzulässigen Mitteln einen Vorsprung von anderen Konkurrenten gibt

Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft

Negative Wettbewerbsgarantie	Grundrechte - Wirtschaftsfreiheit - Eigentumsgarantie - Vertrags- und Koalitionsfreiheit - Niederlassungsfreiheit	Wettbewerbsneutralität - Gleichbehandlung der direkten Konkurrenten - Verbot wirtschaftspolitisch motivierter Massnahmen	Bundesgesetze - Binnenmarkt - technische Handelshemmnisse - öffentliches Beschaffungswesen
-------------------------------------	---	--	---

Positive Wettbewerbsgarantie	Institutionalisierend	Wettbewerbsartikel (BV 96) Konsumentenschutzartikel (BV 97)	
	Korrigierend	Kartellgesetz (KG) Preisüberwachungsgesetz (PÜG)	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) Preisbekanntgabeverordnung, Konsumenteninformationsgesetz

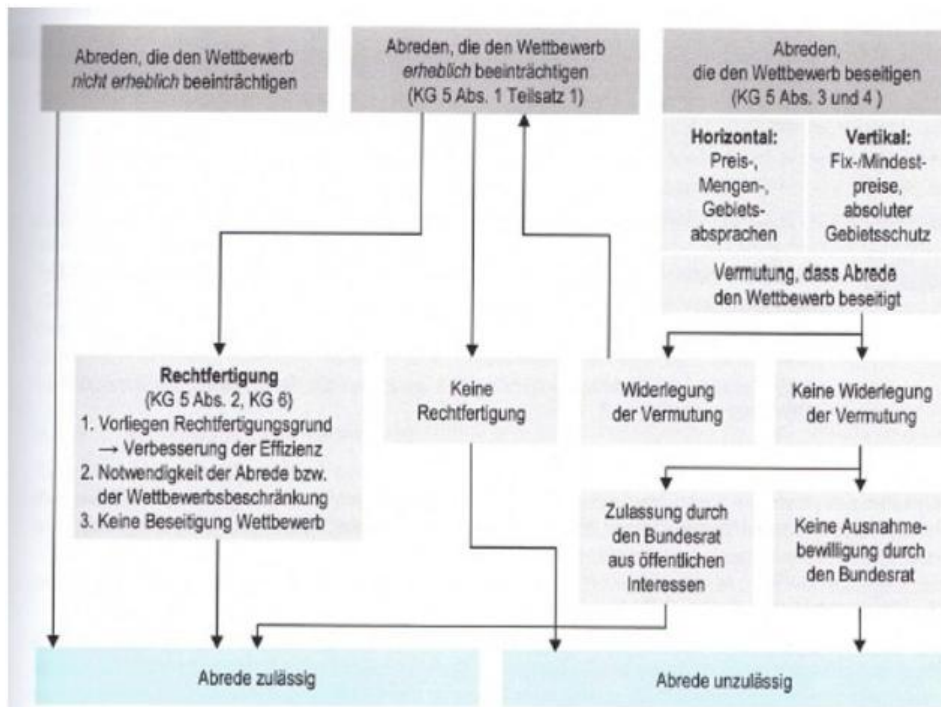
Kartellgesetz - Unlauterer Wettbewerbsgesetz

Vergleich der beiden Gesetze (Kartellgesetz - KG & Unlauterer Wettbewerb - UWG)

	KG	UWG
Zweck	Schutz des wirksamen Wettbewerbs (Quantität des Wettbewerbs)	Schutz des unverfälschten Wettbewerbs (Qualität des Wettbewerbs)
Wettbewerbsbegriff	Konkurrenzsituation auf der Angebots- und der Nachfrageseite	Tätigkeit, die die wirtschaftliche Situation Dritter beeinflusst
Adressaten	Jeder Wettbewerbsteilnehmer	Konkurrenten, Konsumenten, Medien etc.
Rechtsnatur	Weitgehend Verwaltungsrecht	Weitgehend Privatrecht

Wettbewerbsabreden

Vereinbarung zwischen Unternehmen um Preise, Marktanteil etc abzusprechen



KG - UWG

Ziel:

Art. 1 KG

= Wettbewerbsbeschränkungen verhindern und Wettbewerb IM INTERESSE EINER FREIHEITLICHEN Ordnung fördern

➤ Fokus auf das Absprechen unter mehreren Firmen

Art. 1 UWG

= den lauten und unverfälschten Wettbewerb ALLER BETEILIGTEN zu gewährleisten

➤ Fokus auf den einzelnen Kunden (nicht Kunden anlügen)

UWG

Lauterkeitsrecht					
	Generalklausel UWG 2	Spezialtatbestände UWG 3		Weitere Tatbestände UWG 4–8a	
Materielles Lauterkeitsrecht	- Verstoß gegen Treu und Glauben - Täuschendes Verhalten	Unlautere Bezugnahme auf Mitbewerber	Unlautere Willensbeeinflussung der Verbraucher	Anwendung unehrlicher oder illegaler Geschäftsmethoden	Verwertung fremder Arbeitsergebnisse
Formelles Lauterkeitsrecht	Zivilprozessuale Bestimmungen UWG 9–11 und 13a	Verwaltungsrechtliche Bestimmungen UWG 16–22		Strafrechtliche Bestimmungen UWG 23 f., 26, 26a und 27	

Art. 2 UWG

= Generalklausel

- Wettbewerbs- oder marktrelevantes Verhalten, Widerrechtlichkeit
- Verstoß gegen Treu und Glauben, Kein Verschulden nötig
- Durchschnittsadressat

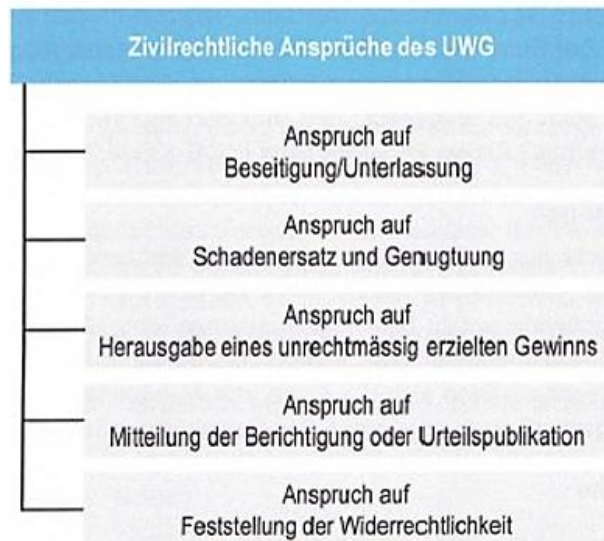


Verwaltungsrechtliche Bestimmungen Art. 16 ff. UWG

Preisbekanntgabe: Mit MWSt.

- Grundpreis bei messbaren Waren: CHF/Kg oder CHF/h
- Werbung mit Preisbekanntgabe

Zivilrechtliche Möglichkeiten



Strafrechtliche Möglichkeiten - Art. 23 ff. UWG

Zivilrechtlich	Privat, Anspruch auf Wiedergutmachung oder Leistung
Strafrechtlich	Öffentlich, Sanktionierung von Gesetzesverstössen durch Staat

13 - Disclaimer, Datenschutzerklärung

Grundlagen für Impressum - Art. 3 lit. s. UWG

Waren, Werke, Leistungen im elektronischen Bereich, muss:

- Klare, vollständige Angaben (Identität, Adresse..) machen
- Auf einzelne Schritte beim Vertragsabschluss hinweisen
- Technische Mittel geben, um allfällige Fehler VOR Abgabe der Bestellung zu korrigieren
- Bestellstätigung schicken (elektronisch)

= Impressum, ONLINE!

Datenschutzerklärung vs. Einwilligung

Einwilligung = falsche Begrifflichkeit

- Die Deklaration ist die Erklärung

Warum Datenschutzerklärung

Schweiz	Art 19 DSGVO	Informationspflicht bei Beschaffung von Personendaten
Europa	-	Informationspflicht (Nachweis der Rechtmässigkeit für Datenbearbeitung)

Datenschutzerklärung

Rechtliches Dokument, wie ein Unternehmen Daten von Kunden/Mitarbeitern... ver- und bearbeitet
Beinhaltet:

- Art der genutzten Daten (Name, Adresse, E-Mail, IP)
- Zweck der Verarbeitung (Marketing)
- Rechtsgrundlage der Verarbeitung (Einwilligung, Interesse)
- Weitergabe an Dritte (Partner)
- Dauer der Speicherung
- Rechte der Betroffenen (Auskunft erhalten, Widerspruch)
- Kontaktmöglichkeiten

➔ Dafür gibt es Vorlagen wie: FMH, SGV, dsat, FL

Disclaimer

= Haftungsausschluss

ABER: NICHT jeglicher Ausschluss (**OR Art 100**)

Unzulässig: Vollständiger Ausschluss der Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Zulässig:

- Summenmässige Haftungsbeschränkung.
- Beschränkung auf bestimmte Geschäfte.
- Abtretung der Haftung vom Verkäufer an den Hersteller.
- Ausschluss von indirektem Schaden oder Folgeschaden.

AGB = allgemeine Geschäftsbedingungen (Oder AVB)

- Ziel: Standardisierte Vertragsbedingungen, die die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien regeln. Vereinfachung und Risikoabwälzung.

Wesentliche Regeln:

Konsens:

- Kunde muss den AGB vor Vertragsabschluss zustimmen können.
- Werden AGB erst nach Abschluss übergeben, sind sie nicht Vertragsbestandteil (z. B. Reiseveranstalter).

Ungültigkeit der AGB:

- Individuelle Abreden: Haben Vorrang vor AGB.
- Einsichtsmöglichkeit: Ohne vorherige Gelegenheit zur Prüfung der AGB sind diese ungültig.
- Ungewöhnlichkeitsregel: Unerwartete Klauseln, die die Partei vernünftigerweise nicht erwarten konnte, sind unwirksam.
 - Gesetzliche Verbote: AGB dürfen keine Klauseln enthalten, die gesetzlich untersagt sind (z. B. **OR Art. 256 II lit. a** bei Mietverträgen, **OR Art. 288 II lit. a** bei Pachtverträgen).
 - Unklarheitsregel: Bei Mehrdeutigkeit gelten die Klauseln zulasten der Partei, die sie verfasst hat.